

0005875-55.2018.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... ELIABINER HENRIQUE RIBEIRO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal (CP). A denúncia foi recebida (em 19/8/2019; fls. 207/209), sobrevivendo a citação do réu e, na sequência, ofertando-se a regular defesa preliminar (fls. 228/229). Designou-se audiência de instrução e julgamento, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Jardim Residencial Firenze - CEP 13189-212, Fone: (019)3897-1954,

Hortolândia-SP - E-mail: hortolandia1cr@tjsp.jus.br

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES e JULGAMENTO

Processo nº:

Autor:

0005875-55.2018.8.26.0604 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Justiça Pública

Réu:

ELIABINER HENRIQUE RIBEIRO

Aos 30 de novembro de 2022, por meio da plataforma Microsoft Teams, realizou-se a audiência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia, onde presentes se encontravam o MM. Juiz de Direito, Exmo. Sr. Dr. André Forato Anhê, comigo, escrevente a seu cargo, ao final assinada e o porteiro dos auditórios a quem o MM. Juiz determinou que declarasse aberta a presente audiência. Feito o pregão aqui compareceram: o DD. representante do Ministério Público, Dr. Marcelo de Mendonça Neves, o réu, acompanhado do defensor constituído, Dr(a). Marcelo Dutra Bley, OAB 153438/SP, a vítima Marcos Paulo da Silva Ribeiro, e as testemunhas Matheus Ferreira de Souza Silva e Matheus Bernardi Carvalho Furlan. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito: "Fica consignado que para produção de prova oral, o registro dos depoimentos será feito com a utilização de recurso audiovisual, com dispensa de transcrição, observados os termos do artigo 405, parágrafo primeiro do CPP, por analogia, visando a obtenção de maior celeridade ao ato (artigo 5º, LXXVIII, da CF), bem como maior fidelidade das informações. As mídias desta audiência encontram-se anexas ao presente termo. As partes não se opõem a que o juiz pergunte primeiro às testemunhas arroladas pelas partes". Em seguida, com as formalidades legais, passou o MM. Juiz de Direito a tomar o depoimento de Marcos Paulo da Silva Ribeiro, de Matheus Ferreira de Souza Silva e de Matheus Bernardi Carvalho Furlan, nessa ordem e em apartado, tudo gravado por meio de sistema audiovisual. Não

havendo óbice à utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme a mídia anexada ao presente termo. Na sequência, qualificou-se o acusado, e promoveu o Meritíssimo Juiz de Direito o esclarecimento determinado no artigo 186 do Código de Processo Penal.

NOME:ELIABINER HENRIQUE RIBEIRO

RG nº:47956888Naturalidade: Campinas-SP

Estado Civil: CompanheiroCor: Branco

Data de Nascimento: 21/03/1992

Filiação:pai ECIO ALUISIO RIBEIRO, mãe SHIRLEI HENRIQUE RIBEIRO

Residência:Rua Estelinha Epstein, 21, Jardim Novo Campos Eliseos - CEP 13060-430,

Fone: 19 3268-4582, Campinas-SP

Profissão:Ajudante GeralLocal de Trabalho: N/C

Depois de cientificado(a) da acusação, passou o réu a ser interrogado de acordo com o artigo 187, I a VIII, do Código de Processo Penal, sendo todo o interrogatório gravado por meio de sistema audiovisual. A seguir, pelo MM Juiz foi encerrada a instrução do feito, passando-se aos debates. Com a palavra, as partes manifestaram-se oralmente, primeiramente a acusação e, após, a defesa, sendo o inteiro teor das alegações finais apresentados pelas partes colhidos por meio de gravação audiovisual. Ato contínuo, pelo MM Juiz foi proferida a sentença, nos seguintes termos: "Vistos. ELIABINER HENRIQUE RIBEIRO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal (CP). A denúncia foi recebida (em 19/8/2019; fls. 207/209), sobrevivendo a citação do réu e, na sequência, ofertando-se a regular defesa preliminar (fls. 228/229). Designou-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se os presentes. A promotoria postulou a condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa, de sua vez, destacou aspetos concernentes ao cálculo de pena e à fixação de regime de cumprimento. DECIDO. A materialidade é indiscutível. Vem provada pelo BO-PC, pelo auto de apreensão veículo furtado e do comutador (fls. 92), pelo auto de entrega do veículo à vítima (fls. 132), pelo laudo pericial (fls. 162/167) e pelo relatório final de inquérito. Também a autoria se põe comprovada, sem dúvida alguma, demonstrada pelos depoimentos judiciais e pela confissão. Os depoentes confirmaram a ação do réu conforme o descrito pela acusação. Em 11/11/2015, nesta cidade, o réu subtraiu para si e para outrem veículo automotor estacionado em via pública. A vítima, embora não tenha visto o furtador, confirmou o furto e a propriedade do carro. Em juízo, o acusado confessou o delito. A ação procede. Não se poderá cogitar de insuficiência probatória, haja vista a robustez das provas materiais colhidas em inquérito e diante da consistência e coerência dos depoimentos prestados em audiência judicial, entre os quais a confissão. O réu é multirreincidente. E o crime se deu na forma consumada, porém como furto simples (a denúncia não considerou o emprego do comutador - chave falsa - no ato de subtração). Impõe-se condenação. Passo a dosar a pena. FASE 1: Considero, de partida, o fato de os delitos do acusado não serem recentes; mas, de outro lado, forçoso é considerar que o réu ostenta vários antecedentes técnicos (fls. 253/258). Um deles será tomado como reincidência na fase seguinte; os demais, como antecedentes nesta fase. Além disso, o objeto do roubo, carro Fiat Siena, é bem de maior valor, não se tratando de furto de bicicleta ou de celular. Assim, ao ponderar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal/CP, considero culpabilidade, circunstâncias e antecedentes. A pena-base será, portanto, majorada em 1 ano, passando de 1 ano para 2 anos de reclusão e 20 dias-multa (com o dia-multa no mínimo unitário). É de ver que, nesta fase, o aumento não precisa (e às vezes é contraindicado) ser processado mediante frações (como a fração de 1/6). Até porque, em delitos de pena mínima muito reduzida, a aplicação da fração redundaria em acréscimos módicos, incompatíveis com a culpabilidade e, objetivamente, com o intervalo total de pena traçado pelo legislador. Nesse sentido, já decidiram o TJ-SP e o STJ: 'Na primeira fase, atento aos ditames do artigo 59, caput, do Código Penal, o MM. Juízo a quo, sopesando negativamente a culpabilidade exasperada, a personalidade, a conduta pretérita do agente e as circunstâncias do crime, fixou a pena-base, para cada um dos crimes, em 02 anos de detenção. Nesse ponto, não se

olvide, que o (HC 283.706/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)' [TJ-SP, Ap. Crim. N.º 0000291-65.2018.8.26.0229, 8ª Câmara Crim., v.u., rel. FREDDY LOURENÇO RUIZ COSTA, j. 8/7/2021] FASE 2: em face da confissão, e de sua compensação com a reincidência específica (P. 2302-29; fls. 253), nada há que considerar. Na época o réu já tinha 23 anos (maior de 21 anos, portanto). FASE 3: nada há que aplicar. É a pena definitiva pena-base. Em que pese a não existência de violência física direta à pessoa, as circunstâncias expostas na primeira fase (como os antecedentes), o fato de o acusado ser contumaz nos delitos patrimoniais e a reincidência específica fazem que o regime adequado seja o semiaberto, sem direito à pena alternativa nem a sursis. A reincidência em si já afastaria a possibilidade de pena alternativa, ou de sursis, e de fixação de regime inicial regime aberto. Posto isso, julgo a ação procedente. Condeno o réu, ELIABINER HENRIQUE RIBEIRO, à pena de 2 anos reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, fixado o valor do dia-multa no piso de unidade, tudo pela prática de furto simples consumado (art. 155, caput, do CP). Condeno-o às custas e às outras despesas processuais, como as custas de 100 Ufesp e as despesas de oficial de Justiça, sem deferir gratuidade processual. Não haverá fixação de indenização, já que as coisas foram recuperadas. O acusado poderá recorrer em liberdade. Transitada, intime-se para o início do regime prisional, faça-se a guia definitiva, cobrem-se a multa e as despesas e oficie-se ao IIRGD e à JE. OBJETOS: o carro foi devolvido; oficie-se à delegacia e ao juiz dos objetos para que se destrua o comutador. FIANÇA: transitada, poderá ser devolvida, mas serão operados os descontos (multa, custas e despesas); e a restituição se dará se o réu se apresentar para o início de pena (não se apresentou ou não achado, a fiança restante ficará de plano perdida para o Funpen). Em relação ao saldo (e se houve regular apresentação do réu à execução de pena), expeça-se mandado/alvará de levantamento e intime-se para a retirada em cinco dias, sobe pena de perdimento para o Funpen. Faça-se a comunicação da vítima. Na oportunidade, archive-se. Cumpra-se." Pelo réu e pelo defensor foi manifestado o desejo de recorrerem da sentença. Pelo DD. Promotor não foi manifestado o desejo de recorrer da r. sentença. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu saindo o defensor intimado para apresentar as razões. Após, ao MP, para as contrarrazões. Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No mais, cumpra-se o quanto determinado na sentença". "Observo que foram dispensadas as assinaturas das partes, sendo o presente termo assinado nos termos do art. 5º, § 1º, inciso I, e art. 6º da Resolução nº 551/2011 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, saindo os presentes cientes de todo o conteúdo deste termo, bem como de eventuais depoimentos em separado, salientando-se que houve por parte de todos o acesso à dos atos, decisões e sentenças porventura registrados". CERTIFICO que, em consonância com o Comunicado 1350/2020, a mídia com a gravação da audiência gravada via Teams foi importada ao sistema SAJ e vinculada ao termo de audiência. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo MM Juiz. NADA MAIS. Eu, (Leonardo Saraiva Guerreiro), escrevente, digitei.